



PUTUSAN
Nomor 6871/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA, beralamat di Gedung K-LINK Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto Kaveling 59A, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tenny Anggia Murni Pramono, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3321/PJ/2025, tanggal 30 April 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2021/PP/M.XB Tahun 2025, tanggal 15 Januari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan material pengajuan gugatan;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6871/B/PK/Pjk/2025



3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5688/WPJ.07/2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengurangi STP-00004 yang tidak benar, dan mengurangi Denda Pasal 14 ayat (4) yang ditagih dalam STP-00004 dari sebesar Rp29.106.748.766,00 menjadi sebesar Rp269.759.139,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2021/PP/M.XB Tahun 2025, tanggal 15 Januari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5688/WPJ.07/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas nama PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP 01.001.716.8-052.000, beralamat di Gedung K-LINK Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto Kaveling 59A, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2021/PP/M.XB Tahun 2025 yang diucapkan tanggal 15 Januari 2025 dan dikirimkan pada tanggal 24 Januari 2025;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2023/PP/M.XIIA Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 15 Januari 2025 dan dikirimkan pada tanggal 24 Januari 2025 karena bertentangan dengan fakta, bukti, data dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5688/WPJ.07/2021 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan mengabulkan Permohonan Pengurangan Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali; dan
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00004/107/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014, yang mengenakan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp29.106.748.766,00. Sanksi tersebut dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp1.455.337.438.321,00 (seluruh peredaran usaha), dengan dalil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak menyampaikan pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dibantah oleh para pihak, untuk Masa Pajak yang sama (Januari s.d. Desember 2010), Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) juga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN yang mengakui adanya pembukuan, pencatatan, dan pelaporan SPT Masa PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta hanya melakukan koreksi positif atas DPP sebesar Rp13.487.956.483,00;
- Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang menetapkan sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas seluruh peredaran usaha dengan mendasarkan pada asumsi tidak adanya pembukuan, sementara secara bersamaan mengakui eksistensi pembukuan dan peredaran usaha tersebut dalam penetapan pokok pajak (SKPKB), merupakan tindakan yang inkonsisten, kontradiktif, dan melanggar prinsip kepastian hukum serta prinsip keadilan dalam hukum perpajakan;



- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan penolakan permohonan pengurangan sanksi oleh Termohon Peninjauan Kembali semata-mata dengan mendasarkan pada alasan formal Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, yakni karena atas SKPKB terkait sedang diajukan keberatan adalah pertimbangan yang keliru dan menyimpang dari asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Hak Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah hak substantif yang dijamin oleh Undang-Undang (Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Hak yang diberikan oleh Undang-Undang tidak dapat dianulir oleh ketentuan yang lebih rendah (Peraturan Menteri), terlebih ketika terdapat kesalahan penerapan hukum yang nyata dalam dasar penerbitan STP tersebut;
- Bahwa secara materiil, STP Nomor 00004/107/10/052/14 tersebut mengandung cacat substansi karena mengenakan sanksi atas objek yang sebagian besar (sebesar Rp1.441.659.954.440,00) telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Masa PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2021/PP/M.XB Tahun 2025, tanggal 15 Januari 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014170.99/2021/PP/M.XB Tahun 2025, tanggal 15 Januari 2025;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6871/B/PK/Pjk/2025